

05/400-10
30.12.2020

NOTARIAT OFİSLƏRİNƏ

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

28.1-ci maddə: **Fiziki şəxsin mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyəti** şəxsin öz hərəkətləri ilə mülki hüquqlar əldə etmək və həyata keçirmək, özü üçün mülki vəzifələr yaratmaq və icra etmək qabiliyyətidir.

28.8-ci maddə: Ağıl zəifliyi və ya ruhi xəstəlik nəticəsində öz hərəkətlərinin mənasını başa düşməyən və ya öz hərəkətlərinə rəhbərlik edə bilməyən şəxslər **məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan sayıla bilər**. Onlar üzərində qəyyumluq müəyyənləşdirilir. Fəaliyyət qabiliyyəti olmayan sayılmış fiziki şəxsin adından əqdləri onun qəyyumu bağlayır.

365.1.7-ci maddə: **Etibar edən şəxs fəaliyyət qabiliyyəti olmayan sayıldıqda** etibarnamənin qüvvəsinə xitam verilir.

Şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti olmayan sayılması səlahiyyəti məhkəməyə məxsusdur.

Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 305.1.3-cü maddəsinə görə **şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti olmayan sayılması üzrə mülki işlərə məhkəmələr** xüsusi icraat qaydasında baxır.

TÖVSIYƏ

Şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti olmayan sayılması haqqında məhkəmə qətnaməsi qanuni qüvvəyə mindiyi andan onun verdiyi etibarnamələrin qüvvəsinə xitam verilir

və notarius bu qətnamə əsasında etibarnamələrin xitamı barədə notariat sənədlərində müvafiq qeyd aparmalı

qətnamənin nüsxəsini etibarnamənin notariat ofisinin arxivində saxlanılan nüsxəsinə əlavə etməlidir

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov